

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2685/2535	พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสิงห์ ม้าจีน	โจทก์
	นายรุ่ง ใจสุทธิ กับพวก	จำเลย
	นายสิงห์ ม้าจีน โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 195, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ร่วมยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลพิเคราะห์ฎีกาของโจทก์ร่วมแล้ว ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมฎีกา คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายแต่อย่างใด ฎีกาของโจทก์ร่วมจึงไม่เป็นสาระอันควรนำสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกา จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบด้วยเหตุผลเนื่องจากพฤติการณ์แห่งคดีเป็นการกระทำโดยอุกอาจสะเทือนขวัญโหดเหี้ยมทารุณ และเย้ยกฎหมาย ไม่สมควรจะให้มีการลดโทษหรือให้อภัยโทษไม่ว่ากรณีใด ๆ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมในส่วนของจำเลยที่ 2 ไว้วินิจฉัยต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณานายสิงห์ ม้าจีน ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 67(2)(3)พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ 72,72 ทวิที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249(4) ประกอบด้วยมาตรา 80,83,371,91,52 ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้แก่ผู้อื่น ปรับคนละ 500 บาทฐานมีอาวุธปืน จำคุกคนละ 1 ปี ฐานพาให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 1 ปีฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำคุกคนละตลอดชีวิตฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองและการที่จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ เนื่องจากจำนนต่อพยานหลักฐานของโจทก์จึงไม่เห็นสมควรที่จะลดโทษให้กับจำเลยที่ 2 อีก เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสองแล้วจึงไม่นำโทษฐานอื่นมารวม คงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียว ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และโจทก์ร่วม ต่างฎีกา เฉพาะฎีกาของโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 159 แผ่นที่ 2,อันดับ 207)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 209)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ร่วมฎีกาว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ขอศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม เพราะมิได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โจทก์ร่วมยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเพียงว่าขอให้ศาลฎีการับฎีกาของโจทก์ร่วมในส่วนของจำเลยที่ 2 ไว้วินิจฉัยต่อไป จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ที่มีได้โต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นว่าไม่

ถูกต้องอย่างไร เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ชอบ ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ของ
โจทก์ร่วม

คดีนี้โจทก์ร่วมฎีกาว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย ขอศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของโจทก์ร่วม เพราะมิได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โจทก์ร่วมยื่น
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งเพียงว่าขอให้ศาลฎีการับฎีกาของโจทก์ร่วมในส่วนของจำเลยที่
2 ไว้วินิจฉัยต่อไป จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ที่มีได้โต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นว่าไม่
ถูกต้องอย่างไร เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ชอบ ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ของ
โจทก์ร่วม

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ